國際私法主題整理：外國判決承認與國際訴訟

> 整理範圍：108-114年司律一試國際私法考題
> 涵蓋主題：外國判決承認與執行、懲罰性賠償、國際訴訟競合、不便利法庭原則
> 題數：4 題

壹、外國判決之承認與執行

一、外國判決之承認要件（114年第10題）

中華民國國民甲與 A 國人乙，因為給付買賣價金糾紛，經過 A 國法院判命甲應給付乙買賣價金 100 萬元及懲罰性賠償金 1,000 萬元。乙持該確定判決向中華民國法院聲請強制執行，下列敘述何者錯誤？

(A) A 國與中華民國雖無外交承認，但若 A 國法院沒有不承認中華民國法院判決之情形，符合民事訴訟法第402條第1項第4款之要件
(B) A國懲罰性賠償金之判決，性質上屬於民事判決，仍然具有外國判決承認之適格
(C) 乙可直接持A國判決為執行名義，在我國聲請強制執行
(D) 為判決之 A 國法院是否有國際管轄權，按民事訴訟法第 402 條第 1 項第 1 款之規定，依中華民國法律定之

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	民訴§402第1項第4款之**相互承認**要件，不以外交承認為前提，須看A國法院是否有不承認我國判決之情形。
(B)	☑ 正確	懲罰性賠償金之判決仍屬**民事判決**，具有外國判決承認之適格。但其內容是否違反公序良俗為另一問題。
(C)	✗ 錯誤（本題答案）	外國判決在我國**不得直接作為執行名義**。依強制執行法§4-1，須先向我國法院提起**許可執行之訴**，取得許可裁判後始得作為執行名義。
(D)	☑ 正確	間接管轄權之判斷，依民訴§402第1項第1款，以**中華民國法律**為判斷標準。

二、外國判決之執行程序（112年第10題）

A國人甲在韓國法院對住在該國之B國人乙取得勝訴確定判決（以下稱「K判決」），由於乙在韓國之財產不足以執行，故甲持該K判決至我國欲就乙在我國之財產進行強制執行。下列敘述何者錯誤？

(A) 由於K判決於我國不得自動執行，甲須先向我國法院起訴請求以判決宣示許可其執行
(B) 因債務人乙於我國並無住所，故我國法院對甲所提之請求許可執行之訴無管轄權
(C) 宣示許可執行判決時，法院不得就K判決為實質的再審查，原則上應以形式審查之方式為之
(D) 有關間接管轄之判斷標準，通說認為應與直接管轄相同

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	外國判決於我國**不得自動執行**，須先起訴請求以判決宣示許可其執行（強制執行法§4-1）。
(B)	✗ 錯誤（本題答案）	雖債務人乙於我國無住所，但乙在我國有**財產**，我國法院仍**有管轄權**（以財產所在地為管轄基礎）。
(C)	☑ 正確	宣示許可執行時，法院僅進行**形式審查**（民訴§402各款要件），不得就外國判決之實質內容為再審查。
(D)	☑ 正確	間接管轄之判斷標準，通說認為應與**直接管轄相同**，依我國法律之管轄規定判斷外國法院是否有管轄權。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 外國判決承認與執行（民訴§402、強執§4-1）：
>
> - **不得自動執行**：須先提起許可執行之訴
> - **形式審查**：不為實質再審查
> - **間接管轄**：依我國法律判斷
> - **相互承認**：不以外交承認為前提
> - 管轄權：以財產所在地亦得取得管轄

貳、國際訴訟競合

一、國際訴訟競合之處理（111年第8題）

日本人甲基於某民事糾紛在日本東京地方法院對我國人乙提起訴訟（以下稱「A訴訟」）。A訴訟繫屬後，甲又於乙之住所所在地之臺灣臺中地方法院就同一事件對乙提起訴訟（以下稱「B訴訟」）。下列敘述何者正確？

(A) 甲不得就已起訴之事件，於訴訟繫屬中更行起訴，臺灣臺中地方法院應裁定駁回B訴訟
(B) 若日本法院就A訴訟先行判決且已確定，臺灣臺中地方法院應裁定駁回B訴訟
(C) 我國法院對後繫屬之B訴訟應無國際管轄權，臺灣臺中地方法院應裁定駁回B訴訟
(D) 臺灣臺中地方法院得以此為國際訴訟競合為由，裁定駁回B訴訟

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	民訴§253之**重複起訴禁止**原則，在國際訴訟競合之情形，我國通說認為**不當然適用**。外國法院之繫屬不當然禁止在我國起訴。
(B)	☑ 正確（本題答案）	若日本法院之A訴訟判決**已確定**，且該判決**符合民訴§402之承認要件**，則視為與我國確定判決有同一效力，臺中地方法院應以**既判力**為由裁定駁回B訴訟。
(C)	✗ 錯誤	我國法院對B訴訟**有管轄權**（乙之住所在臺中），外國法院先繫屬不影響我國之國際管轄權。
(D)	✗ 錯誤	我國法律**未明文規定**國際訴訟競合之處理，法院不能僅以國際訴訟競合為由裁定駁回。但實務上法院**得**審酌具體情形決定是否停止或駁回。本選項過於絕對（用「得」字），但以本題答案為(B)。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 國際訴訟競合：
>
> - 外國法院先繫屬 → **不當然禁止**在我國起訴
> - 外國確定判決符合§402 → 在我國有既判力 → 得駁回後訴
> - 外國繫屬 → **不影響**我國之國際管轄權
> - 我國法律**無明文**規定國際訴訟競合之處理

參、不便利法庭原則

一、不便利法庭原則之運用（108年第8題）

我國法院實務上運用不便利法庭原則（Forum Non-Conveniens）之方式，下列敘述何者錯誤？

(A) 法官可職權適用不便利法庭原則
(B) 將不便利法庭原則當成國際管轄權之判斷標準
(C) 必須被告提出法院是一個不便利的法庭
(D) 如果認為可適用不便利法庭原則，法官即駁回原告之訴

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	法官得**依職權**審酌不便利法庭原則之適用，不以當事人聲請為必要。
(B)	☑ 正確	我國實務上將不便利法庭原則作為**國際管轄權之判斷標準**之一。
(C)	✗ 錯誤（本題答案）	不便利法庭原則**非必須**由被告提出。法官得**依職權**審酌法庭是否不便利，不以被告提出為必要。
(D)	☑ 正確	若認可適用不便利法庭原則，法官即**駁回原告之訴**，以使當事人得於更適當之法院起訴。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 不便利法庭原則（Forum Non-Conveniens）：
>
> - 法官得**依職權**適用（非仅被告提出）
> - 作為**國際管轄權**之判斷標準
> - 適用結果：駁回原告之訴
> - 我國實務採用此原則

資料來源： 108–114 年司律一試國際私法考古題
最後更新： 2026-06-19